坪山浪尾南3巷2号自建房装修工程“4·20”一般机械伤害事故调查报告

坪山区人民政府事故调查组

2026年7月9日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）项目概况.....1

（二）房屋产权及租赁情况.....2

（三）项目发包及实施情况.....2

（四）项目备案信息情况.....3

（五）涉事设备情况.....3

（六）相关单位情况.....4

（七）相关人员情况.....4

二、事故发生经过、应急处置及评估情况.....5

（一）事发经过.....5

（二）事故救援与应急处置及评估工作.....5

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况.....6

（一）事故伤亡情况.....6

（二）事故造成直接经济损失.....6

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况.....6

（一）现场勘查情况.....6

（二）技术分析情况.....10

（三）司法鉴定情况.....12

五、延伸调查情况.....12

（一）项目备案情况.....12

（二）资质出借情况.....13
六、涉事项目安全管理及政府监管情况.....13
（一）安全管理存在问题.....13
（二）监管部门履职情况.....13
七、事故原因.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....15
八、事故责任认定及处理建议.....16
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....16
（二）建议移送司法机关处理的人员.....16
（三）建议给予行政处罚的人员.....17
（四）其他处理建议.....18
（五）建议给予处理的政府监管职能部门.....18
九、事故主要教训和防范措施建议.....18
（一）事故主要教训.....18
（二）防范措施建议.....19

2026 年 4 月 20 日 14 时 10 分许，坪山区坪山街道六联社区浪尾南 3 巷 2 号自建房装修工程发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 146.8 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，坪山区人民政府成立了以区应急管理局、区住房和建设局、坪山街道办事处、区总工会以及市公安局坪山分局为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院介入，同时聘请专业机构参与事故技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，坪山浪尾南 3 巷 2 号自建房装修工程“4·20”机械伤害事故是一起因升降平台不符合安全标准、作业人员违规操作、现场安全管理履职不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

涉事项目全称为坪山区坪山街道六联社区浪尾南 3 巷 2 号自建房装修工程，现场有 1、2 两栋东西走向的三层并排建筑，总建

筑面积约 2780 平方米。施工内容包括砌墙、地砖铺贴、水电布设、吊顶安装、墙板及踢脚线施工等。项目于 2026 年 3 月 6 日正式动工，事故发生时整体施工进度约 70%。项目被拆分为两个独立项目办理装修施工备案，事发地点位于 2 栋施工范围。

（二）房屋产权及租赁情况

浪尾南 3 巷 2 号房屋（以下简称“涉事房屋”）产权登记人为麦*珍，实际管理人为俞*煌（麦*珍丈夫）。该房屋已办理历史遗留违法建筑普查登记。

2026 年 1 月 26 日，陈*城与俞*煌口头达成承租意向，计划将房屋改造为公寓对外出租。受 2026 年春节假期、装修资料备案等因素影响，双方于 2026 年 3 月 5 日正式签订租赁合同，租赁期限自 2026 年 3 月 5 日起至 2041 年 7 月 4 日止，租期 15 年。

（三）项目发包及实施情况

陈*城承租涉事房屋后，作为项目实际建设方统筹全部装修事务，聘请吴*盛作为现场全权代表组织施工。项目分为两部分实施：

1. 基础装修部分：包括砌墙、地砖铺贴、水电布设等，由吴*盛直接组织班组长及工人施工，工人工资由陈*城通过微信转账至班组长，再由班组长发放给工人个人。

2. 装饰装修部分：包括房间及过道吊顶、墙板、踢脚线施工，发包给深圳市青墨装饰设计有限公司（以下简称“青墨公司”），

双方签订施工合同，现场统筹协调仍由吴*盛负责[1]。

陈*城每月向吴*盛支付薪酬 5000 元。经查，4 月 20 日事故发生当天，青墨公司项目部分完工工人暂时退场，该公司无施工人员在场。死者事发时作业内容属于吴*盛直接管理的基础装修范围。

（四）项目备案信息情况

涉事项目以“六联社区浪尾南三巷 2 号-2”名义办理限额以下小型工程备案，备案 ID：111783，备案工程金额 28.8 万元，备案建筑面积 1170m²。计划工期 2026 年 2 月 8 日-2026 年 8 月 4 日。施工单位：深圳普恒建设有限公司，负责人：李*清。

（五）涉事设备情况

涉事设备为一台固定式升降平台[2]，由导架、载货平台、传动机构、液压系统和蓝色铁皮外壳等组成，额定载重 450Kg。该设备由原承租企业深圳市全兴达电子科技有限公司于 2017 年安装使用，2025 年 9 月该企业搬离后遗留现场，长期处于停用状态。涉事项目开工后，吴*盛通过网络平台联系电工对升降平台进行了简单检查和试运行，未委托专业机构进行安全检测，也未向属地监管部门报备，擅自启用设备用于物料运输，且在使用过程中中

[1]2026 年 3 月 17 日，陈*城与深圳市青墨装饰设计有限公司签订《装饰装修工程施工合同》（以下简称：“青墨公司”），将房间、过道吊顶、墙板、踢脚线等施工工序发包给青墨公司。青墨公司组织人员进场开展过道吊顶施工。该工序于 4 月 18 日基本完工，施工人员随即离场，待后续工序具备施工条件后再进场作业。

[2]分析涉事设备工作原理，JB/T12786-2016《升降工作平台术语与分类定义》第 3.1.1.1 条定义的固定式升降工作平台：底盘位置固定的举升式升降工作平台。涉事设备的额定载重量小于 0.5t，且液压缸不是直接连接载货平台，不属于特种设备。

未制止工人拆除原有的出入口安全防护门、联锁装置等安全防护设施。

2026 年 3 月 17 日，坪山街道城建办工作人员巡查发现该升降平台存在安全隐患，现场下发《安全隐患整改意见书》，明确要求立即停止使用，但施工方未落实整改要求，私下仍继续使用该设备直至事故发生。

（六）相关单位情况

1.备案单位:深圳普恒建设有限公司(以下简称“普恒公司”),统一社会信用代码：91440111MACMERGQ3K；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：罗*；成立日期：2023 年 6 月 6 日；营业期限：永续经营；注册地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区东环一路 1 号耀丰通工业园 1-2 栋 1 栋 920；建筑业企业资质证书编号：D344685127，有效期：至 2028 年 8 月 25 日；资质等级：电子与智能化工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级。

2.参建单位：深圳市青墨装饰设计有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5G90RW3K；企业类型：有限责任公司；法定代表人：李*清；成立日期：2020 年 6 月 28 日；营业期限：永续经营；注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区深汕路(龙岗段)217 号中信龙盛广场 1 栋二单元 305。经核查，该公司未取得

建筑设计及装饰装修施工相应资质。

（七）相关人员情况

1.陈*城，男，44岁，广东揭西人，居民身份证号码：44522219**********，涉事房屋承租方，装修工程建设方。

2.吴*盛，男，52岁，广东信宜人，居民身份证号码：44092119**********，涉事装修工程现场负责人。

二、事故发生经过、应急处置及评估情况

（一）事发经过

2026年4月20日8时许，作业人员伍*汉（死者，散工）在浪尾南3巷2号楼三楼房间，使用电镐凿打阳台与卫生间楼板混凝土，并清理建筑垃圾，为后续防水施工做准备。13时40分许，伍*汉午休返岗后,独自操作固定式液压升降平台将3楼的建筑垃圾搬运至1楼。14时10分许，在一楼地面距离升降平台约十米远进行砂浆搅拌的另一名作业工人伍*超，听到了声响，发现伍*汉坠落在升降平台北侧出入口处，头部受伤大量出血。据伍*超描述，伍*汉坠落地面后，当时该设备的载货平台距离地面约1米高仍在下降中，便立刻呼喊周边工友施救，工友伍*流拨打120急救电话，14时25分，120急救人员抵达现场，将伍*汉送往医院救治，后经全力抢救无效身亡。

（二）事故救援与应急处置及评估工作

接报事故信息后，区领导第一时间作出工作指示，区应急管理

局、区住房和建设局、坪山街道办事处及市公安局坪山分局等单位相关负责人迅速赶赴现场开展处置工作。公安机关立即设置警戒线封锁现场，防止无关人员进入，保护事故原始现场；坪山街道办事处牵头成立善后工作专班，对接死者家属推进善后事宜；区应急管理局联合公安机关开展事故初步调查。经核查，事故信息报送渠道畅通、时限符合规定，未发生迟报、瞒报、漏报情况。

此次事故在坪山区委、区政府的领导下，各单位应急响应及时，处置流程规范，各项措施落实到位，未引发次生安全事故及负面网络舆情。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故伤亡情况

死者：伍*汉，男，42 岁，广西容县人，居民身份号码：45252519**********，现场杂工，主要负责物料搬运、建筑垃圾清理等工作，未与施工方签订书面劳动合同，由现场负责人吴*盛招录管理。

（二）事故造成直接经济损失

2026 年 4 月 30 日，事故相关方与死者家属就善后赔偿事宜达成一致意见并签订调解协议书，合计赔偿 146.8 万元，善后工作得到妥善处置。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定该起事故直接经济损失约为 146.8 万元。

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

事发地点位于坪山区坪山街道六联社区浪尾南 3 巷 2 号，现场为两栋东西走向的三层并排建筑，按进门顺序划分为 1 栋、2 栋（详见图 1）。

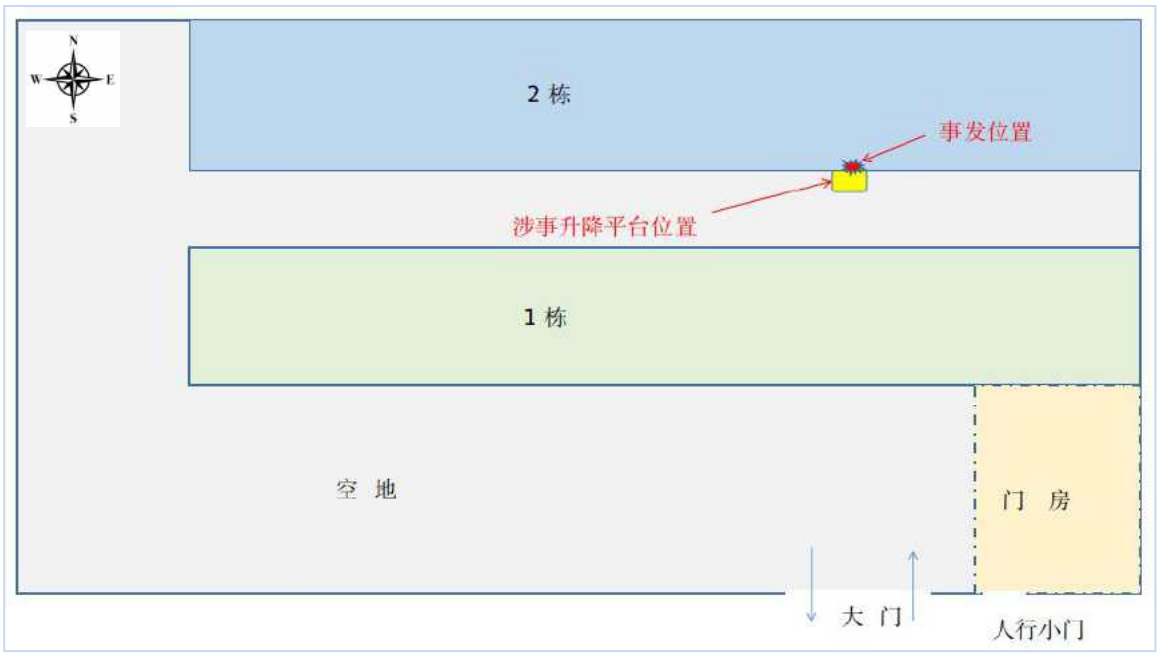


图 1 坪山街道六联社区道浪尾南 3 巷 2 号一楼平面图

涉事升降平台设置于 2 栋南侧，主要用于楼栋一至三层货物运输（详见图 2）。事发区域原为升降平台三楼出入口，该区域已改造为公寓阳台，阳台墙体高度约 1.15 米（详见图 3）。

勘查发现：事故位置砖墙外侧存在碰刮痕迹，对应升降平台的载货平台顶部横梁明显弯曲变形（详见图 4），设备 1 楼南侧出入口上部贴有“严禁载人限载 450 kg请勿靠近”标识牌，设备外壳未见有任何铭牌标识，测得载货平台的尺寸约为 1415 mm

*1445 mm（长×宽）；载货平台内杂乱堆放高约 350 mm的建筑垃圾，未打包处理，部分建筑垃圾已明显超出载货平台北侧边缘；建筑外墙自事发位置延伸至二楼窗口上方留有血迹（详见图 5）；死者坠落最终位置为升降平台一楼北侧出入口外侧，地面留有血迹（详见图 6）。



图 2 涉事升降平台整体图



图 3 事故发生在三楼公寓阳台（原升降平台三楼出入口）



图 4 事发位置载货平台顶部横梁与死者发生挤压弯曲变形





图 5 事发位置外墙痕迹



图 6 死者坠落至地面时位置

（二）技术分析情况

事故发生后，区住房和建设局受调查组委托，聘请专业机构对涉事升降平台及作业过程开展技术鉴定，结论如下:

1.安全装置不符合标准要求。设施升降平台楼层控制器未采用点动控制模式，松开按键后设备不能自动停机；设备出入口防护装置、防护锁定装置和联锁防护装置缺失，不符合《升降工作平台安全规则》（GB40160-2021）第5.5.5条[3]的标准要求。

2.运行参数测试结果。经测试，涉事设备载货平台举升速度约为7m/min，下降速度约为10m/min，均小于24m/min，满足《固定式升降工作平台》（JB/T11169-2011）第5.3.13条关于升降速度的规定（工作平台的升降速度为24m/min）。

3.横梁变形原因分析。通过异物模拟卡阻试验：载货平台在正常匀速下降工况下挤压人员头部，横梁本体不会产生明显弯曲变形；只有载货平台发生自由落体坠落产生较大的冲击力时，方可致使横梁发生弯曲变形。据此可排除载货平台正常速度下降过程中挤压致害的情形。

4.人员作业体位排除分析。结合法医鉴定结论及现场施救人员描述，死者头部正面存在严重挤压和刮擦伤，血迹从三层砖墙顶部延伸至下部外墙，且腰部、臀部均有挤压伤，说明事发时人员呈竖直姿态，头部从砖墙上部开始受到横梁挤压。若人员站在

[3]《升降工作平台安全规则》（GB40160–2021）第5.5.5条：入口门不应折叠或向外打开，应能自动关闭，或用电控的方式进行互锁以防工作平台在入口门处于开启状态时运行。

三楼砖墙内侧（室内）清理卡阻物，头部被横梁夹住拖入平台内，体位应为倒立状态，不会造成腰部和臀部挤压伤。据此可排除人员站在三楼砖墙内侧清理卡阻物时受挤压的可能性。

5.事故发生过程技术推断。事发前，涉事人员操作楼层控制器将载货平台向下运行，载货平台被建筑垃圾卡阻在3楼附近，该人员未及时按下急停按钮，设备液压控制系统的电磁阀持续通电开启，活塞杆失去背压。涉事人员站在砖墙或载货平台上清理卡塞物过程中，卡阻物突然脱离，载货平台连同建筑垃圾一起自由落体坠落，导致人员头部卡在载货平台横梁与3楼砖墙之间，载货平台继续下行，横梁对人员头部、腰部和臀部造成连续挤压，人员面部在砖墙发生拖行摩擦，最终随平台坠落，引发本次事故。

（三）司法鉴定情况

事故发生后，深圳市公安分局坪山派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定伍*汉死亡原因。2026年6月10日，该中心出具鉴定意见书（粤中一鉴〔2026〕病鉴字第0090号），鉴定意见为：被鉴定人伍*汉系头部触碰较大钝性物体（如高坠）致颅脑损伤而死亡。

五、延伸调查情况

（一）项目备案情况

现场负责人吴*盛委托李*清代为办理涉事项目施工备案手续。李*清联系普恒公司，使用该公司提供的营业执照、建筑业企

业资质证书、空白施工合同书等材料，前往坪山街道办事处办理备案。备案过程中李*清自行将整体装修项目拆分成 1 栋、2 栋两个项目分别进行报备并最终通过备案。

（二）资质出借情况

经核查，普恒公司同意有偿向李*清出借企业资质办理备案手续，共计收取资质使用费 4500 元。此外，李*清委托普恒公司为本项目购买安全生产责任险。上述费用由陈*城出资支付。

六、涉事项目安全管理及政府监管情况

（一）安全管理存在问题

1. 涉事项目组织者陈*城，未依法委托具备资质的企业承接整体工程，违规将部分工序发包给无资质单位，其余工序自行组织施工；聘任的现场负责人未持有相应资质，未组织安全培训、安全技术交底；未督促、检查装修项目安全生产管理工作，未及时落实整改要求和消除违规使用升降平台的事故隐患。

2. 现场负责人吴*盛，未取得建筑施工管理相关资质，未组织开展升降平台安全操作培训；升降平台启用前未委托专业机构检验检测，违规投入使用；在涉事升降平台出入口安全防护装置、防护锁定装置和联锁防护装置缺失，且已下发文书[4]要求停止使用有安全隐患的升降平台设备的情况下，未落实整改要求，未及时关停设备放任工人擅自使用，最终导致事故发生。

---

[4]《限额以下小型检查检查整改意见书》（NO:0011724),检查日期：2026 年 3 月 17 日，整改时限为 2026 年 3 月 20 日。

（二）监管部门履职情况

1.区住房和建设局。负责开展限额以下小型工程安全纳管协调指导等工作[5]。

工作落实情况：区住房和建设局已建立限额以下小型工程协调指导工作机制：一是开发上线“小散工程和零星作业智慧纳管系统”，实现项目登记、隐患排查、整改闭环、完工核销全流程线上管理；二是常态化组织各街道开展限额以下小型工程安全生产专项培训，提升基层监管能力；三是定期开展现场督导，编制月度督导报告，督促指导街道、社区、物业企业等单位落实监管职责。

2025年5月至2026年4月20日，全区累计组织专项培训8场，督查限额以下小型工程407项次，下达检查督导意见书407份，督促整治安全隐患1784项。其中坪山街道督查81项次，下达意见书81份，整改隐患303项。

经调查，经调查，区住房和建设局虽依法对限额以下小型工程履行协调、指导职责，但对街道备案项目违规出借资质等行为工作指导不够有力。

2.坪山街道办事处城建办（以下简称“街道城建办”）。负责组织实施辖区限额以下小型工程安全生产全纳管、常态化监管以及备案管理等工作[6]。

---

[5]《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》深府办规〔2025〕3号。

[6]根据《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》（深府办规〔2025〕3号）第十四条，履行限额以

坪山街道高度重视限额以下小型工程安全监管工作，2026 年以来，街道层面召开专题研究会 3 次，听取专项工作汇报 9 次；街道城建办组织专项会议 17 场，面向社区、物业开展督导培训 9 次；辖区累计备案在建限额以下小型工程 335 项，累计出动监管人员 1126 人次，巡查项目 3113 项次，排查发现未备案施工项目 12 项、督促整治安全隐患 1606 项，立案处罚 7 宗。

自涉事项目开工至事故发生当日，城建办累计出动 35 人次，开展现场巡查 16 次，排查安全隐患 15 处。其中 3 月 17 日，街道城建办工作人员黄*文、古*辉巡查发现涉事升降平台存在安全隐患，当场下达整改意见书，明令施工方立即停止使用该设备，但在后续多次巡查中，工作人员未对设备停用情况开展实质性复核，未采取查封、管控等刚性措施约束施工方。

经调查，街道城建办虽对该项目开展了小型工程日常巡查排查，但对于已下达停用指令的重大设备隐患，未落实跟踪督办、复查验收的闭环管理机制。

七、事故原因

（一）直接原因

涉事升降平台安全配置不符合国家相关安全标准，死者伍*汉安全意识薄弱，违反《升降平台操作指引》有关规定[7]，未经

下小型工程监管职责；根据《深圳市人民政府关于街道综合行政执法的公告》（深府函〔2021〕213 号）第一条第（五）项，履行限额以下小型工程安全生产行政执法职权。

《升降平台操作指引》第二部分第一条： 升降平台操作人员必须培训合格后上岗，并且要指定专人操作。

安全培训合格，违规操作存在缺陷的升降平台，不慎被挤压后坠落身亡。

（二）间接原因

1.涉事项目现场负责人吴*盛，未取得建筑施工管理相关资质，未组织开展升降平台安全操作培训；明知升降平台存在安全缺陷且被监管部门责令停用，仍放任工人违规使用；未落实监管部门及时关停隐患设备的整改要求，未消除事故隐患。

2.涉事项目组织者陈*城，未履行安全生产首要责任，未依法委托具备资质的企业承接工程，未配备合格的现场管理人员，未督促、检查项目安全生产管理工作，未及时消除违规使用升降平台的事故隐患。

八、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，结合事故调查结果，建议对事故有关责任单位及人员作出如下处理。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

死者**伍*汉**安全意识薄弱，未经安全培训合格，违规操作升降平台冒险作业，不慎被挤压后坠落身亡，对事故发生负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[8]的规定，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）建议移送司法机关处理的人员

吴*盛作为涉事项目现场管理负责人，全面负责项目施工和安全管理工作，未取得建筑施工管理相关资质，未组织开展升降平台安全操作培训；明知升降平台存在安全缺陷且被监管部门责令停用，仍放任工人违规使用；未落实监管部门及时关停隐患设备的整改要求，未消除事故隐患。其行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条[9]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项及第六项[10]的有关规定，应对事故发生负直接管理责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

待司法机关依法作出处理后，如不构成犯罪的，按照有关规定实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

陈*城作为涉事项目实际组织者，安全生产首要责任落实不到位，未依法委托具备资质的企业承接工程，未配备持证现场管理人员，未督促、检查项目安全生产管理工作，未及时消除违规使用升降平台的事故隐患。其行为违反了《深圳市限额以下小型工

[9]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条：“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核不得收费。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项及第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

程和零星作业安全生产纳管办法》第七条第二项[11]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[12]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[13]、第四十九条第一款[14]的有关规定。应对事故的发生负管理责任，建议由坪山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[15]的相关规定对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

针对陈*城将涉事项目部分工序违法发包给无资质单位、青墨公司无资质承揽装修工程以及普恒公司违规出借资质等违法线索，建议统一移交区住房和建设局依法查处。

（五）建议给予处理的政府监管职能部门

1.坪山区住房和建设局。鉴于区住房和建设局在指导街道在项目备案过程中识别项目现场存在资质出借等违规行为的力度不足，缺乏有效的防控手段，建议区住房和建设局召开复盘会，对

---

[11]《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》第七条第二项：限额以下小型工程的建设单位应履行以下安全生产主体责任:(二)依法将限额以下小型工程委托给具备相应资质等级或者安全生产条件的生产经营单位进行施工;高风险小型工程施工必须委托给具有相应资质的企业承担;支持和鼓励建设单位委托监理单位或者第三方技术服务单位对限额以下小型工程进行工程监理或者建设管理。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（5）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

负有责任的相关人员进行批评教育。

2.坪山街道办事处城建办。鉴于街道城建办在巡查过程中对于发现的安全隐患督促整改闭环落实不到位，建议由坪山街道办事处依据有关规定对街道城建办及有关人员进行处理。

九、事故主要教训和防范措施建议

（一）事故主要教训

本起事故是一起典型的限额以下小型工程生产安全责任事故，事故暴露出四方面突出问题：**一是**项目业主法治观念薄弱，为压缩装修成本，未依规委托具备相应资质的单位承接工程，并通过拆分项目方式办理施工备案，刻意规避行业监管、安全宣教及业务指导；**二是**涉事建筑企业漠视法律法规，违规出借资质，伪造施工合同等报备材料，协助项目违规办理备案手续；**三是**施工现场安全管理责任悬空，安全教育、设备管理、隐患整改流于形式；**四是**属地监管力度不足，项目备案审核不严，隐患整改未闭环，监管震慑力不足。

（二）防范措施建议

1.压实项目业主首要责任。项目业主须深刻汲取事故教训，强化法治与安全意识，严格履行安全生产主体责任。**一要**将施工项目委托给具备相应资质等级或者安全生产条件的生产经营单位进行施工，坚决杜绝违法违规发包；**二要**严格履行施工报备程序，严禁以拆分项目、化整为零等方式规避监管；**三要**强化施工现场

监督，做好施工机具、设备设施运维管理，落实人员安全培训，发现安全隐患立即整改。

2.多措并举，严厉打击资质出借、虚假备案违法行为。监管部门一方面要加强对限额以下小型工程业主责任意识的法治宣传和安全教育，普及工程管理、安全生产相关法律法规，提升业主守法意识和安全意识；再者要组织开展专项整治行动，从严查处资质挂靠、出借、虚假备案、无证施工等违法违规行为，发现一起查处一起，从严从重从速处罚，将违法企业及个人纳入信用档案实施联合惩戒，情节严重的依法清出建筑市场。

3.从严压实监管责任，筑牢属地监管防线。属地监管部门要补齐监管短板，做细做实监管链条上的每一个环节。**一要**全面排查辖区类似升降平台，摸清底数，建立监管台账清单，督促使用单位消除隐患、规范使用；**二要**进一步严格施工备案审核，对存疑项目实行现场核查，严防分拆备案、虚假备案行为；**三要**健全巡查问题闭环整改机制，对发现的安全隐患和违法违规行为，下达整改指令、跟踪督办、复查验收，确保问题彻底整改；**四要**加强事故警示教育，以本次事故为典型案例开展全覆盖安全教育，督促各类施工主体举一反三、警钟长鸣，严防同类事故再次发生。

坪山浪尾南 3 巷 2 号自建房装修工程“4·20”

一般机械伤害事故调查组

2026 年 7 月 9 日